SENTENÇA

Processo: 0805275-73.2025.8.19.0014

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: L. D. S. B.
REPRESENTANTE: POLIANA ESTEVAO DA SILVA BARBOSA

RÉU: UNIMED DE NOVA FRIBURGO SOCIEDADE COOPERATIVA DE

Trata-se de demanda proposta por **L. D. S. B.,** representado por **POLIANA ESTEVAO DA SILVA BARBOSA,** em face de **UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO**, pleiteando, em sede de tutela de urgência, que a ré autorize os exames médicos. Ao final, requer a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Como causa de pedir, alega o autor que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 10: F84) e Síndrome de Down. Narra que, em março de 2025, desenvolveu inúmeras lesões cutâneas pelo corpo, razão pela qual sua médica prescreveu o exame laboratorial de sangue, iGg E iGm herpes 6 e 7. Relata que levou o pedido para autorização da ré, uma vez que é beneficiário do plano de saúde, e recebeu a negativa com justificativa de que o tratamento não possui cobertura obrigatória no rol de procedimentos da ANS. Defende que a negativa de exame de diagnóstico é abusiva, razão pela qual demanda judicialmente.

A inicial vem acompanhada dos documentos aos IDs 180838461/ 180839914.

Decisão ao ID 192296940, concedendo a gratuidade de justiça à autora, deferindo a tutela pleiteada e determinando a citação da ré.

Citado, o réu informa que interpôs Agravo de Instrumento contra a a decisão de index 117096582, bem como o cumprimento da tutela.

Contestação ao ID 200535931, impugnando os fatos conforme narrados na inicial. Sustenta que o procedimento não está no rol de procedimento da ANS e que a autora deveria ter optado por um substituto terapêutico, que teria sido autorizado pela ré. Defende que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que a cobertura do procedimento não é obrigatória e que não houve ocorrência de dano moral. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

A ré informa o cumprimento da tutela de urgência ao ID 209413618.

Réplica ao ID 210535144.

Parecer do Ministério Público ao ID 234501654.

Em provas (ID 179020947), as partes não requereram a produção de novas.

É o relatório. Decido.

A hipótese dos autos suscita julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, uma vez que as partes informaram que não têm interesse na produção outras provas.

Pretende a parte autora seja a ré compelida a autorizar o exame laboratorial de sangue, iGg E iGm herpes 6 e 7, além de compensação por danos morais pela angústia que sofreu ao ter o seu pedido negado.

Conforme laudo médico aos IDs 180839066/ 180839073, a parte autora comprova a necessidade do tratamento.

A ré afirma que negou o procedimento por não haver cobertura obrigatória no rol da ANS.

A relação jurídica entabulada pelas partes não ostenta natureza consumerista, eis que o contrato de plano de saúde da demandante é ofertado por entidade de autogestão, ora ré. Este é o posicionamento consolidado no verbete sumular nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Nada obstante, não podem as operadoras de planos de saúde negar aos seus consumidores a possibilidade de realizar cirurgias e procedimentos disponíveis para o tratamento das doenças apresentadas pelo paciente, que possam melhorar a seu quadro clínico ou mesmo prolongar sua vida.

Demais disso, a médica que acompanha o paciente é quem pode afirmar o melhor tratamento a ser realizado, de modo que não pode a ré, optar por cobrir, ou não, o procedimento que encontra cobertura contratual.

Não compete à ré negar cobertura a procedimento ou material por entender ser inadequado ao tratamento médico do paciente, eis que apenas o médico que acompanha o paciente pode deliberar acerca do melhor tratamento e da melhor técnica.

Destaca-se a decisão proferida pela Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1.053.810/SP: "Ao prosseguir nesse raciocínio, conclui-se que somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente. A seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a

limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor. Ora, a empresa não pode substituir-se aos médicos na opção terapêutica se a patologia está prevista no contrato." (Terceira Turma – Dje 15/03/2010).

No mesmo diapasão, aresto do STJ:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 936.482 - SP (2016/0147473-3). DECISÃO. 1. Cuida-se de agravo interposto por UNIMED DE TAUBATÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão (...) 3. Pretende o recorrente a exclusão do procedimento objeto do pedido de cobertura contratual - Radioablação percutânea hepática guiada por tomografia -, pelo fato de não estar previsto no rol constantedos regulamentos da Agência Nacional de Saúde. Todavia, de acordo com o entendimento desta Corte, havendo cobertura para a doença, consequentemente haverá cobertura para o tratamento (inclusos materiais, medicamentos e tratamentos ou exames necessários) proposto pelo profissional médico. (...) **Na espécie, é fato incontroverso a cobertura securitária para a doença (câncer de mama) em questão, de modo que não há falar em excluir determinado tipo de exame a que deve se submeter o paciente**. Portanto, o acórdão recorrido não merece reforma, porquanto está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior. 5. Quanto aos danos morais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de tratamento de doença coberta pelo contrato, como no caso dos autos, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente. (...) 6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo". (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 28/06/2016)

Cabal, ainda, citar a Súmula nº 340 deste Tribunal de Justiça:

"Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano."

Como consabido, ao plano de saúde é permitido restringir o risco, delimitando as doenças que não serão cobertas. Todavia, uma vez que determinada enfermidade esteja incluída na cobertura, não cabe à prestadora do serviço de saúde definir quais tratamentos devem ou não ser autorizados.

Com efeito, o plano de saúde deve se ajustar às novas práticas da Medicina, revelando-se descabida a restrição de tratamentos mais modernos e abusiva a conduta que limita direitos inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto ou equilíbrio.

Aplicável, outrossim, a Súmula 211 desta Corte: "Havendo divergência entre o seguro saúde contratado e o profissional responsável pelo procedimento cirúrgico, quanto à técnica e ao material a serem empregados, a escolha cabe ao médico incumbido de sua realização."

Não merece prosperar a alegação da ré de que agiu em exercício regular de direito, sob o argumento de que se trata de tratamento que não consta do rol das coberturas obrigatórias da ANS.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.733.013/SP, por maioria, entendeu pela taxatividade do aludido rol. Entretanto, a discussão acerca da taxatividade ou não do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS foi superada com a promulgação da Lei 14.454/2022 que, ao inserir o § 12 no art. 10 da Lei 9.656/98, fixou que o rol elenca os eventos mínimos a serem observados pelas operadoras de planos de saúde. Por conseguinte, a recusa foi indevida e abusiva.

Precedentes desta Corte:

CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. **PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EXAMES. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL.** Negativa de realização de exames complementares de sangue a paciente portador de transtorno do espectro autista para avaliação de seu quadro de saúde. **Falha na prestação de serviço.** Sentença que determinou que a ré autorize a realização dos exames e fixou a reparação moral em R$ 8.000,00, incensurável. Desprovimento do recurso. Honorários recursais de 2%. Unânime. (0013407-50.2021.8.19.0061 - APELAÇÃO. Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA - Julgamento: 19/03/2025 - DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. **PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA EXAMES. NEGATIVA.** PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. I. Caso em exame 1. Recurso que objetiva a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da autora, para confirmar a decisão de tutela antecipada, no sentido de determinar que a ré providencie a autorização dos exames e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) houve falha na prestação dos serviços, pela ré, com a negativa ao pedido de autorização dos exames; (ii) configurado dano moral passível de indenização ao autor; (iii) razoável e proporcional o valor arbitrado a tal título. III. Razões de decidir 3. Autor alega negativa infundada ao pedido de autorização dos exames prescritos após diagnóstico de pneumonia, sendo eles, exames de sangue PCR, teste de SWAB (Covid) e raios X de tórax. 4. Operadora do plano de saúde não contesta o fato de ter sido negado o pedido de autorização para os exames. Sustenta que a negativa foi automática, pelo sistema, ante a ausência de apresentação do pedido médico. 5. Ausência de prova, pela parte ré, de que tenha cientificado o autor quanto ao motivo da recusa, permitindo que fosse providenciada a solicitação do médico. Requerimento da autorização que se deu pela unidade de saúde da coirmã UNIMED NOROESTE FLUMINENSE (contratada executante), não havendo nos autos demonstração de que a justificativa (falta de pedido médico) tenha sido lançada no sistema da UNIMED FERJ. 6. Suposto inadimplemento das mensalidades a partir de dezembro de 2024 que não foi levado ao conhecimento do Juízo de origem, tratando-se de inovação recursal, também não servindo de justificativa para a negativa ocorrida em setembro de 2024, período em que o

beneficiário estava quite com o pagamento do plano de saúde. 7. Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Art. 14, do CDC. **8. Falha na prestação dos serviços evidenciada. 9. Dano moral configurado. Negativa ao pedido de realização de exames necessários ao tratamento da pneumonia. Exames autorizados somente após a intimação para cumprimento da tutela de urgência.** Violação a direito da personalidade do autor. 10. Verba indenizatória que deve ser reduzida para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo mais adequada às peculiaridades do caso, observados, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ----------Dispositivo relevante citado: Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14 Jurisprudência relevante citada: 0001175-88.2022.8.19.0087 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO - Julgamento: 11/09/2024 - DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL) (0803319-45.2024.8.19.0050 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY - Julgamento: 25/09/2025 - DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª CÂMARA CÍVEL)

Por fim, na esteira da previsão contida no art. 10 da Lei nº 9.656/98, combinado com o disposto no art. 51, inciso IV e §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, é procedente a pretensão autoral, devendo a tutela de urgência deferida deve ser confirmada.

Conclui-se configurado o descumprimento contratual pela parte ré, bem como os danos morais suportados pela parte autora. Diante da narrativa dos fatos, resta evidente o sofrimento psicológico experimentado pela recusa da ré em prover a cirurgia necessária ao tratamento de que precisava a autora, o que, decerto, causou-lhe enorme angústia.

Na hipótese, aplica-se por analogia a Súmula nº 339 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: "A recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral." Referência: Processo Administrativo nº. 0053831 70.2014.8.19.0000 Julgamento em 04/05/2015 - Relator: Desembargador Jesse Torres. Votação unânime.
Nessa mesma esteira segue o Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO À QUIMIOTERAPIA. RECUSA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO RECORRIDA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. **1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, cuja higidez físico-psicológica já estaria comprometida pela enfermidade. Precedentes.** 3. Somente em hipóteses

excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão da quantia. Na hipótese em exame, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 733.825/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MEDICAMENTO IMPORTADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. **1. O Tribunal estadual, ao determinar o oferecimento do medicamento solicitado, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de considerar que "a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp 183.719/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008). 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral.** 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 327.404/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015)

No conceito do Desembargador Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 8ª edição, 2008, Malheiros, p. 83/84), a saber: "Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade". E assim continua: Nessa linha de princípio, moral só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo".

Estabelecido o dever reparatório, eis que reconhecidos os fatos danosos, passa-se à questão do arbitramento de valor hábil a compensar o dano sofrido pela parte autora.

Na fixação da indenização por danos morais, o arbitramento deve levar em consideração o grau de culpa, o nível socioeconômico de quem os pleiteia e daquele que com ele arcará, orientando-se o juiz pelos critérios da razoabilidade

e proporcionalidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Entretanto, não se confunde moderação, razoabilidade e bom senso com bondade, brandura ou clemência e nem mesmo com severidade ou excesso de rigor, que são qualidades estranhas à objetivação de uma decisão judicial justa.

Assim, deve-se atentar, na fixação do dano, para sua repercussão na vida da parte autora, sendo certo que o valor da indenização não pode gerar enriquecimento sem causa, e sim minimizar o sofrimento do consumidor.

Dessa forma, atentando-se ao princípio da proporcionalidade e da lógica razoável, e tendo em vista as circunstâncias do dano, sua gravidade e repercussão, considera-se justa a fixação do dano moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Ante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a Ré:

1) confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência, tornando-a definitiva;

2) condenar a ré ao pagamento, a título de danos morais, em favor da parte autora, do valor de R$8.000,00 (oito mil reais). O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art.389, parágrafo único, do CC/02), a contar de cada desconto, até o dia anterior à citação. Além disso, a partir da citação (art.405 do CC/02), o débito deve ser acrescido de juros e correção monetária apenas pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do 406, §1º, do CC/02.

Por força da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º do CPC.

Na forma do inciso I do §1º do artigo 207 do CNCGJ-PJ, ficam as partes desde logo intimadas para dizer se têm algo mais a requerer.

Transitada em julgado, remeta-se o feito à Central de Arquivamento para as providências devidas, com posterior baixa e arquivamento. P.I.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de dezembro de 2025.

MARCELLO SA PANTOJA FILHO
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: MARCELLO SA PANTOJA FILHO
19/12/2025 12:02:59
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25121912025954100000240137561

IMPRIMIR GERAR PDF